L’influence sur la décision de contracter

Droit anglais des contrats | Misrepresentation | Connaissance, influence et preuve

Un vendeur communique un chiffre inexact avant la vente. Ce chiffre a-t-il effectivement influencé la décision de l’acheteur de signer ? En droit anglais, l’*inducement* désigne ce lien causal entre la déclaration trompeuse et la conclusion du contrat.

1. Identifier la déclaration et le moment où elle a été reçue

Précisez ce qui a été communiqué, par qui et à quel moment le destinataire en a pris connaissance. La déclaration peut être expresse ou résulter d’un comportement. Une information jamais reçue ou découverte seulement après la signature ne peut avoir influencé la décision de signer. Identifiez le contrat ou la décision qui fait l’objet de la contestation.

2. Distinguer l’importance de la déclaration et son influence réelle

Une déclaration est substantielle (*material*) si elle est de nature à peser sur la décision de contracter. L’*inducement* s’apprécie au regard de ce qui a effectivement influencé le destinataire. Le caractère substantiel peut permettre au juge d’inférer une influence réelle, surtout en cas de fraude. La preuve que la déclaration n’a joué aucun rôle peut écarter cette inférence.

3. Tenir compte de la pluralité des motifs

La déclaration doit avoir effectivement pesé dans la décision. Le prix et d’autres considérations commerciales peuvent aussi y avoir contribué. Dans *Edgington v Fitzmaurice*, une fausse indication sur l’emploi des fonds empruntés a pu influencer la décision d’investir alors que l’investisseur se méprenait aussi sur la sûreté.

4. Distinguer le doute de l’absence d’influence

Une déclaration peut peser sur une décision même si son destinataire en doute. Dans *Hayward v Zurich*, l’assureur soupçonnait une exagération, mais le risque que le juge retienne les séquelles alléguées a influencé sa décision de transiger. Pour la Cour suprême, croire à la véracité de la déclaration est un indice, sans constituer une condition autonome en cas de déclaration frauduleuse.

> Legal English | **To induce someone to enter into a contract** signifie amener une personne à conclure un contrat. **To rely on a representation** signifie se fonder sur une déclaration pour prendre sa décision.

Déclaration et vérification

Horsfall v Thomas (1862) | Le comportement a-t-il été perçu ?

Un fabricant a livré un canon en acier défectueux. L'acheteur l'a accepté sans l'examiner. Poursuivi en paiement des lettres de change, il a soutenu que le défaut avait été dissimulé. À supposer que la dissimulation ait pu donner une impression trompeuse lors d'un examen, elle n'a pas pu influer sur l'acceptation par cet acheteur, qui n'a procédé à aucun examen.

Attwood v Small (1838) | Sur quoi les acheteurs se sont-ils fondés ?

Lors de la vente de mines et d'usines sidérurgiques, le vendeur a fait des déclarations sur les capacités des installations. Les acheteurs ont chargé leurs propres experts de les vérifier. Ces derniers les ont jugées exactes. La Chambre des lords a refusé d'anéantir le contrat pour fraude. Cette affaire montre que la décision peut reposer sur les résultats de la vérification plutôt que sur les déclarations du vendeur. Tout dépend du rôle joué par chacune de ces informations.

Redgrave v Hurd (1881) | Était-il seulement possible de vérifier ?

Un solicitor a surestimé les revenus de son cabinet. Le candidat à l'achat aurait pu examiner des documents pour vérifier les chiffres. Cette seule possibilité ne l'empêchait pas de se fonder sur la déclaration. Une possibilité de contrôle non utilisée, un rapport qui reprend un chiffre et une vérification indépendante ont des poids différents.

Quelles preuves examiner ?

Comparez les déclarations du vendeur, la mission et la méthode de l'expert, puis les courriels ou procès-verbaux de l'acheteur. Quelles informations ont pesé sur sa décision avant qu'il s'engage ? Un rapport peut conforter la déclaration du vendeur et celle-ci peut continuer à peser sur la décision.

> Formule d'analyse | The report supported the buyer's decision, and the evidence also shows that the buyer relied on the seller's statement.

Cas pratique corrigé et sources

La chaîne de conditionnement

Avant de signer, Delta lit un courriel du vendeur. Selon lui, la chaîne d'occasion a atteint 600 unités par heure lors d'un essai en usine. Le résultat réel était de 420. Un expert reprend le chiffre du vendeur sans faire d'essai. Le courriel d'approbation de Delta mentionne ce chiffre et le prix. Les autres conditions de la *misrepresentation* sont supposées réunies. La déclaration a-t-elle vraisemblablement amené Delta à acheter ?

Corrigé

Delta connaissait la déclaration avant de signer. La cadence d'une chaîne de production est un élément commercial important. Le courriel d'approbation mentionne le chiffre parmi les éléments pris en compte. Le prix a également pu motiver la décision.

Un accusé de lecture établirait que Delta a consulté le message. Le courriel d'approbation est plus probant, car il relie le résultat de l'essai à la décision d'acheter.

L'expert s'est borné à reprendre le chiffre du vendeur. Les éléments disponibles permettent donc de penser que Delta a continué à se fonder sur la déclaration initiale. Une fois le lien causal établi, examinez séparément les conditions de la *rescission* ou de l'octroi de dommages-intérêts, le cas échéant au titre de l'article 2 du Misrepresentation Act 1967.

> Variante | L'expert mesure lui-même une cadence de 600 unités par heure dans d'autres conditions. Le procès-verbal de Delta indique que cette mesure est le seul fondement de sa décision. Il est alors peu probable que la déclaration du vendeur sur l'essai antérieur ait influencé l'achat.

Jurisprudence et texte de loi

Horsfall v Thomas (1862) 1 H & C 90 | Connaissance
Attwood v Small (1838) 6 Cl & F 232 | Vérification indépendante
Redgrave v Hurd (1881) 20 Ch D 1 | Possibilité de vérifier
Edgington v Fitzmaurice (1885) 29 Ch D 459 | Pluralité de motifs
Hayward v Zurich Insurance Co plc [2016] UKSC 48 | Doute et influence effective
Misrepresentation Act 1967 s 2 | Dommages-intérêts